

1500402-34.2021.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fábio Augusto Paci Rocha

Comarca: Taboão da Serra

Foro: Foro de Taboão da Serra

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Data de Disponibilização: 11/01/2022

... e a materialidade do crime de tráfico, mormente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade. Neste sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Autoria e materialidade demonstradas. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taboão da Serra

Foro de Taboão da Serra

Vara Criminal

Rua Mario Latorre, 96, Taboão da Serra-SP - cep 06767-230

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500402-34.2021.8.26.0628 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500402-34.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2049528/2021 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA,

16343490 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA, 574/21/614 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA, 2049528

- 01º D.P. TABOÃO DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL ALVES MINATO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Augusto Paci Rocha

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de seu Ilustre Representante, em exercício nesta Vara, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, ofereceu denúncia contra GABRIEL ALVES MINATO, devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, pela prática do fato delituoso devidamente descrito na peça vestibular acusatória, nos seguintes termos:

"Consta do incluso inquérito policial, iniciado por auto de prisão em flagrante que, no dia 20 de fevereiro de 2021, por volta das 12:30 horas, na Rua Gonçalves Dias, altura do nº 45, Jardim São Judas Tadeu, nesta cidade e comarca de Taboão da Serra/SP, GABRIEL ALVES MINATO, qualificado às fls. 15/16, agindo em concurso e, em unidade de desígnios com outros dois indivíduos não identificados, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, aproximadamente 50,5g (cinquenta gramas e cinco decigramas) de Cocaína, acondicionada em 80 (oitenta) invólucros plásticos, 30,1g (trinta gramas e um decigrama) de Cocaína na forma de Crack, acondicionada em 140 (cento e quarenta) invólucros plásticos e 896,8g (oitocentos e noventa e seis gramas e oito decigramas) de Cannabis Sativa L (maconha), acondicionada em 206 (duzentos e seis) invólucros plásticos (Auto de Exibição e Apreensão de fls. 08, Auto de Constatação Preliminar de fls. 12/14 e Laudo de Exame Químico-toxicológico Definitivo de fls. 81/83), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

O réu foi regularmente notificado (fl. 123/124) e apresentou defesa prévia (fls.123/124).

Recebida a denúncia em 09 de setembro 2021 (fl. 126/128), foi designada audiência una, na qual foram inquiridas testemunhas e, ao final, interrogado o acusado.

Encerrada a instrução, o Ministério Público, manifestando-se oralmente, pediu a condenação do réu nos termos da petição inicial, por entender comprovadas a materialidade e autoria delitivas.

A defesa, por sua vez, requereu a improcedência da ação, ante a falta de provas consistentes da materialidade. Subsidiariamente, pleiteou que, se mantida a figura do tráfico, seja reconhecida a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Em síntese, é o relato. Tudo bem visto e examinado, DECIDO.

Ausentes preliminares e presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo à apreciação do mérito. A pretensão acusatória deve ser julgada PROCEDENTE.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se bastante comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01); B.O. (fls. 04/07); Auto de Exibição e Apreensão (fl. 08/09); Laudo de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 11 e 12/14), Laudos de Exame Químico Toxicológico (fls. 81/83); interrogatório e declarações prestados em sede policial e prova oral colhida em Juízo, que demonstram de forma clara que o réu guardava e efetivamente vendia drogas em desacordo com a lei.

O agente público Felipe Antônio Prazeres declarou à Autoridade Policial e em juízo que, quando em patrulhamento para fiscalização de bens da municipalidade, deparou-se com três indivíduos na via pública que, diante da aproximação da viatura caracterizada, seguiram em fuga. Narrou que dentre estes indivíduos estava Gabriel, que tropeçou ao fugir e caiu, sendo então abordado. Aduziu que o réu trazia consigo uma sacola em que encontrada quantidade de drogas ilícitas. Mencionou que, ao ser indagado, o acusado não quis se manifestar.

No mesmo sentido foram as declarações do Guarda Civil Derly Mateus de Souza, que reproduziu, em essência, o relato do companheiro de serviço.

O réu, em seu interrogatório, confessou o crime. Disse que realmente estava vendendo as drogas apreendidas. Informou que foi apreendido e condenado por duas vezes pelo ato infracional de tráfico de drogas.

Vale lembrar que as afirmativas feitas pelos responsáveis pela diligência têm a

presunção “juris tantum” de serem verdadeiras, posto que estão a serviço do Município nos termos das atribuições descritas no art. 5º da Lei Complementar nº 349/2017. Referida Lei, inclusive, confere aos agentes municipais a prerrogativa de exercerem o poder de polícia (inciso II do aludido dispositivo), em certa medida. Nada há nos autos a apontar que tivessem algum interesse em incriminar falsamente o acusado.

Aliás, a jurisprudência é firme no sentido de que, aliado a outras provas, o depoimento dos guardas civis constitui meio de prova idôneo, para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico, mormente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade. Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Autoria e materialidade demonstradas. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas. Depoimentos de servidores da Guarda Civil. Inquestionável eficácia probatória especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Testemunhos que não revelam mendacidade ou motivação menos legítima de incriminar injustamente o acusado. Pequenas divergências que não desmerecem a prova. Condenação mantida. Dosimetria escoreta. Circunstâncias desfavoráveis que obstam a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06. Regime inicial semiaberto que melhor se amolda à espécie. Inviável, por disposição legal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” – n.d. (TJSP; Apelação Criminal 1501351-74.2020.8.26.0537; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/08/2021; Data de Registro: 16/08/2021).

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Materialidade e autoria devidamente demonstradas. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas. Depoimentos de servidores da Guarda Civil Municipal. Inquestionável eficácia probatória especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Não comprovada a alegada atuação ilícita dos guardas civis municipais, legitimada pela Constituição da República e à vista do estado de flagrância do apelante. Condenação acertada. Dosimetria penal que, no entanto, comporta reparo. Maus antecedentes caracterizados. Colendo Supremo Tribunal Federal que, em julgamento do RE 593.818/SC, apreciou o Tema n. 150 da Repercussão Geral, concluindo não se aplicar ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Incidência da atenuante da confissão. Súmula n. 545, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Reincidência comprovada. Compensação entre a agravante e a atenuante. Possibilidade. Precedentes desta Colenda Câmara. Circunstâncias pessoais do acusado que obstam a redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06. Regime inicial fechado adequado à espécie. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” – n.d. (TJSP; Apelação Criminal 1500416-08.2021.8.26.0599; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/06/2021; Data de Registro: 30/06/2021).

“Apelação – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Preliminar – Nulidade processual, em face de suposta ilicitude das provas – Inocorrência – Atuação legítima dos guardas municipais – Inteligência do art. 5º, IV, da Lei 13.022/14 – Não realização de trabalho investigativo – Constatação de flagrante delito – Crime permanente – Ausência de violação de domicílio – Entrada no imóvel franqueada pela avó do réu – Existência de fundadas razões a justificar o ingresso dos guardas municipais na residência – Mérito – Pedido de absolvição por falta de provas – Não

acolhimento - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos de guardas municipais constituem meio de prova idôneo, mormente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade - Negativa do sentenciado dissociada do conjunto probatório - Apreensão de grande quantidade de droga extremamente perniciosa (cocaína), cujas porções estavam acondicionadas em embalagens típicas de mercancia - Circunstâncias da prisão que reforçam o "animus" de traficância - Desnecessidade de que os agentes públicos presenciem o efetivo ato de mercancia, se outras circunstâncias denotam o dolo de traficar - Crime de ação múltipla ou conteúdo variado - Dosimetria - Descabida a aplicação do "tráfico privilegiado" - Réu já condenado por roubo - Fortes indícios de dedicação a atividades criminosas e de inserção, ainda que em menor grau, na cadeia hierárquica da criminalidade organizada - Insuficiência de regime inicial diverso do fechado - Quantidade de pena corporal que inviabiliza a substituição por pena restritiva de direitos - Recurso não provido" - n.d. (TJSP; Apelação Criminal 1501053-88.2019.8.26.0320; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/05/2021; Data de Registro: 21/05/2021).

Vale destacar que somando-se à prova oral, têm-se os Laudos Periciais de fls. 11 e 12/14 e de fls. 81/83 e o Auto de Exibição e Apreensão de fls. 08, os quais atestam que as drogas encontradas em poder do réu consistiam em 50,5g de Cocaína, acondicionada em 80 invólucros plásticos, 30,1g de Cocaína na forma de Crack, acondicionada em 140 invólucros plásticos e 896,8g de Maconha, acondicionada em 206 invólucros plásticos (drogas de uso proibido, conforme Portaria 344/98 da Anvisa).

No tocante à destinação das substâncias apreendidas, evidente que se reservavam ao tráfico, pois, além da confissão do réu e do flagrante da venda, nota-se que a quantidade e natureza das drogas mostram-se incompatíveis com o mero uso pessoal, sobretudo porque são substâncias extremamente nocivas ao organismo humano, das quais ínfimas quantidades surtem os efeitos desejados pelos usuários.

Além disso, a forma como a droga estava acondicionada (pequenas frações embaladas separadamente) indica seu destino ao comércio espúrio.

Desse modo, evidente não ser o caso de desclassificação do tráfico para o crime de porte para uso pessoal.

Ressalte-se, a título de esclarecimento, que para a configuração do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 é desnecessária a visualização da compra e venda da droga, pois se trata de crime de ação múltipla, bastando a ocorrência de fatos consistentes em um ou mais verbos do tipo penal para justificar a condenação.

Além disso, o fato de o réu ser usuário ou ex-usuário de entorpecentes não o protege da acusação de tráfico de drogas, até porque é bastante comum que o agente ostente as duas condições.

Portanto, após análise minuciosa do conjunto probatório trazido aos autos, resta comprovada a materialidade delitiva, bem como da autoria imputada ao Réu, de modo que a condenação, nos termos do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é medida que se impõe.

Frise-se que o acusado era imputável à data dos fatos e não existem causas que excluam a ilicitude ou a culpabilidade.

As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes, bem como eventuais causas de aumento ou diminuição da pena serão apreciadas por ocasião da dosimetria.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, para a fixação da pena-base, nos termos do artigo 59 do CP e art. 42 da Lei 11.343/06, deve ser considerada a natureza da droga, bem como sua quantidade. Observando tais critérios, verifico que há circunstância judicial desfavorável, vez que foi apreendida razoável quantidade de COCAÍNA, MACONHA e CRACK. Por outro lado, o réu não ostenta maus antecedentes, e no tocante às demais circunstâncias judiciais inexistem, nos autos, elementos que permitam aferi-las. Diante disso, exaspero a pena-base, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes, mas presentes as atenuantes menoridade e da confissão, pelo que reduzo a pena ao patamar mínimo, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, ausente causa de aumento de pena e também causa de diminuição de pena. Deixo de aplicar o benefício previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, considerando que o réu foi apreendido por duas vezes pelo ato infracional de tráfico de drogas, ficou internado até os 16 anos e com 18 anos já voltou a traficar. Consta que o acusado não trabalhou e não trabalha e também não estudou. Portanto, nítido que se dedica ao tráfico de drogas.

À míngua de elementos que demonstrem as condições econômicas do Réu, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal.

No tocante ao regime inicial de cumprimento da pena, considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida (em 50,5g de Cocaína, 30,1g de Cocaína na forma de Crack e 896,8g de Maconha) e a quantidade de pena aplicada, entendo que a pena deve ser cumprida inicialmente no regime fechado. Por certo, o caso envolve crime de elevada gravidade e, pelas circunstâncias apuradas, nota-se que o réu praticava o crime nas ruas, o que representa maior risco aos munícipes. Assim, o regime inicial de cumprimento de pena só pode ser o fechado.

Não há dados suficientes para a detração, razão pela qual deixo de observar neste momento o disposto no art. 387, §2º, CPP. Proceda a Serventia aos devidos cálculos.

Ante o exposto e por tudo o que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e o faço para, nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 CONDENAR o Réu GABRIEL ALVES MINATO, RG 58162984 - SP, filho de VANOVALDO MINATO e de CLEONICE ALVES SANTOS, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, de valor unitário mínimo, com correção monetária do momento da execução do fato criminoso.

Proceda-se em relação à droga apreendida nos termos do art. 72 da Lei 11.343/06, se o caso.

Mantenho a custódia cautelar, considerando a pena aplicada e a reiteração criminosa, verifico a necessidade da medida para o devido cumprimento da lei penal e garantia da ordem pública.

Por fim, transitada em julgado a presente sentença:

a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG;

b. intimem-se os Réus para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias;

c. expeça-se guias de recolhimento definitivo e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal; e

d. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Condeno os Réus ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Publicada em audiência, saindo os presentes intimados.

Taboão da Serra, 11 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA